



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA

Creado mediante Ley N° 11515 del 10 de noviembre de 1950

Av. Victoria N° 485 C.P. Sojo – SULLANA

RUC 20165923155. Email: mesadepartes@munimiguelcheca.gob.pe

“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”

ACUERDO DE CONCEJO N°036-2026-MDMCH

Miguel Checa, 07 de Mayo del 2026.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL CHECA;

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA;

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 07 de mayo de 2026; el Dictamen N.° 018-2026/MDMCH-CEPPPDELCTyP emitido por la Comisión de Economía, Presupuesto y Planificación; el Informe Técnico N.° 057-2026/MDMCH-GAT de la Gerencia de Administración Tributaria; el Informe Legal N.° 0300-2026/MDMCH-OAL de la Oficina de Asesoría Legal; el Proyecto de Ordenanza Municipal que establece Beneficios Tributarios y No Tributarios de Amnistía Tributaria 2026; y demás actuados; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N.° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, comprendiendo dicha autonomía la administración de sus rentas y la potestad tributaria dentro de su jurisdicción;

Que, el artículo 74° de la Constitución Política del Perú establece que los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones, arbitrios, licencias y derechos, así como otorgar beneficios tributarios dentro de los límites establecidos por ley;

Que, el artículo 40° de la Ley N.° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las ordenanzas son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, mediante las cuales se crean, modifican, suprimen o exoneran arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones;

Que, el artículo 41° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 133-2013-EF, establece que excepcionalmente los gobiernos locales podrán condonar, con carácter general, intereses moratorios y sanciones respecto de los tributos que administren;

Que, mediante Informe Técnico N.° 057-2026/MDMCH-GAT, la Gerencia de Administración Tributaria sustenta la necesidad de implementar una campaña de amnistía tributaria debido al elevado índice de morosidad existente respecto al pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, señalando que la recaudación efectiva alcanza aproximadamente el siete por ciento (7%) de lo proyectado y manteniéndose una deuda acumulada aproximada de S/ 1,500,000.00 (Un millón quinientos mil con 00/100 soles);

Que, el referido informe técnico precisa que la implementación de beneficios tributarios permitirá incentivar el pago voluntario de las obligaciones tributarias, fortalecer la recaudación municipal en el corto plazo, sincerar la cartera morosa y mejorar la capacidad financiera de la entidad para la prestación de servicios públicos;

...///VA A FOLIO N°02:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA

Creado mediante Ley N° 11515 del 10 de noviembre de 1950

Av. Victoria N° 485 C.P. Sojo – SULLANA

RUC 20165923155. Email: mesadepartes@munimiguelcheca.gob.pe

...//VIENE DE ACUERDO DE CONCEJO N°036-2026-MDMCH, de fecha 07.05.2026

Que, asimismo, la propuesta normativa contempla la condonación del cien por ciento (100%) de intereses moratorios, reajustes y multas tributarias correspondientes al Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, respecto de deudas generadas hasta el 31 de marzo de 2026, estableciendo su vigencia hasta el 30 de octubre de 2026;

Que, mediante Informe Legal N.° 0300-2026/MDMCH-OAL, la Oficina de Asesoría Legal concluye que la propuesta de Ordenanza Municipal resulta jurídicamente viable, al encontrarse sustentada en la autonomía tributaria reconocida constitucionalmente a los gobiernos locales y en las facultades conferidas por el Código Tributario respecto a la condonación excepcional de intereses y sanciones tributarias;

Que, mediante Dictamen N.° 018-2026/MDMCH-CEPPPDELCTyP, la Comisión de Economía, Presupuesto y Planificación, luego de evaluar el expediente administrativo, los informes técnicos y legales emitidos por las áreas competentes, concluye que la propuesta normativa resulta legalmente procedente y beneficiosa para la administración municipal y los contribuyentes del distrito, recomendando su aprobación;

Que, el numeral 8) del artículo 9° de la Ley N.° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades establece que corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar ordenanzas y dejar sin efecto acuerdos;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal, con el voto Unánime de sus miembros y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta;

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ordenanza Municipal que establece Beneficios Tributarios y No Tributarios de Amnistía Tributaria 2026 en la Municipalidad Distrital de Miguel Checa, la misma que forma parte integrante del presente Acuerdo de Concejo.

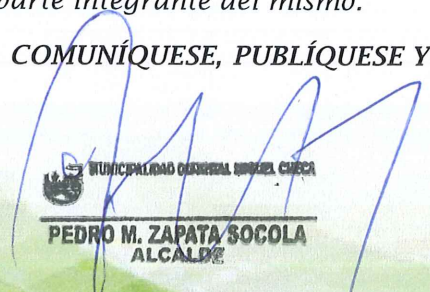
ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR que la Ordenanza aprobada contempla la condonación del cien por ciento (100%) de intereses moratorios, reajustes y multas tributarias correspondientes al Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, respecto de obligaciones tributarias generadas hasta el 31 de marzo de 2026, conforme a las condiciones y plazos establecidos en la norma municipal.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Gerencia de Administración Tributaria, la Oficina de Administración y Finanzas, la Unidad de Informática y demás áreas competentes adopten las acciones administrativas necesarias para la adecuada implementación, ejecución y difusión de los beneficios tributarios aprobados.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Secretaría General la publicación del presente Acuerdo y de la Ordenanza Municipal correspondiente conforme a ley, así como su notificación a las unidades orgánicas competentes para su cumplimiento.

ARTÍCULO QUINTO.-PRECISAR que los informes técnicos y legales que sustentan el presente Acuerdo forman parte integrante del mismo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA
PEDRO M. ZAPATA SOCOLA
ALCALDE